

1513867-15.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, por duas vezes, e do artigo 180, caput, por duas vezes, todos cc artigo 61, II, "j", na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, durante período de calamidade pública decorrente de pandemia causada pelo Covid-19: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513867-15.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161042/2022 - 26º D.P. SACOMA, 25544020 - 26º D.P.

SACOMA, 2161042 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

DANIEL PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, por duas vezes, e do artigo 180, caput, por duas vezes, todos cc artigo 61, II, "j", na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, durante período de calamidade pública decorrente de pandemia causada pelo Covid-19: 1) em 13 de junho de 2022, por volta de 15h34min, à Rua João Pedro Ribeiro, 63, Jabaquara, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, teria em depósito e estaria mantendo sob sua guarda e ocultando uma arma de fogo de fabricação caseira e uma arma de fogo (garrucha) calibre .22, ambas com números de identificação suprimidos, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, e 2) entre os dias 11 de junho de 2022, 12 de junho de 2022 e 13 de junho de 2022, à Rua João Pedro Ribeiro, 63, Jabaquara, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, teria recebido e ocultado, em proveito próprio, as motocicletas H/Honda, placa DWU6A39 (São Paulo/SP), cor cinza, com numeração do chassi 9C2KC1610AR024445, ano de fabricação/modelo 2010, e Honda/CG150 FAN ESDI,

placa FSE3C94 (São Paulo/SP), cor vermelho, com numeração do chassi 9C2KC1680ER557079, ano de fabricação/modelo 2014 (cf. Auto de exibição e apreensão de fls. 13/14), coisas que sabia serem produtos de crimes anteriores.

Diz a denúncia que, em 11 de junho de 2022 Tayná Valeska teve seu motociclo, HONDA/CG150 FAN ESDI, placas FSE3C94 furtado e, o mesmo ocorrendo, em 12 de junho de 2022, com a moto H/HONDA, placas DWU6A39, pertencente a Nelmar Baldan. Em 13 de junho de 2022, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado, sentado em escada, na porta de um imóvel, e, à aproximação da viatura, esboçou exacerbado nervosismo, razão por que foi abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas no quintal do imóvel havia duas motos, ambas produto de crime anterior. Franqueada a entrada, pelo denunciado, no imóvel foram encontradas uma garrucha calibre 22 e, no cesto de roupas sujas, arma de fabricação caseira, além de simulacro de arma de fogo.

Recebida a denúncia, em 01 de julho de 2022 (fls.98/99), o réu foi citado (fls. 129) apresentou resposta a acusação (fls. 133/145), que não impediu o prosseguimento do feito, à falta das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foi ouvida, além de uma das vítimas dos crimes antecedentes, 2(duas) testemunhas arrolada na denúncia, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 244/250), ao passo que a DEFESA CONSTITUÍDA, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, e, de forma subsidiária, para o caso de condenação, formulou pleitos subsidiários (fls. 252/263).

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela parcial procedência da ação penal, ajustando-se a conduta do réu ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, por uma, e do artigo 180, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

A materialidade delitiva se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 55/58), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.1 e 20) e de Exibição e Apreensão (fls. 11/12 e 13/14); pelo laudo pericial (fls. 122/127), além da prova oral reunida.

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada ao réu, não obstante a negativa esboçada.

Em interrogatório judicial, o réu disse que aconteceu uma situação inusitada, porque não tem nada a ver com nada e foi coagido pelos policiais, que o pegaram defronte à sua casa. Os policiais entraram pelo portão que estava quebrado e quando percebeu estavam perto da escada e quando perguntou o que estava acontecendo, não souberam informar. Sem autorização do declarante, os policiais entraram na casa - perguntou se tinham mandado, porque tem uma "certa experiência" - e reviraram tudo, sendo que a sua esposa até desmaiou. Os policiais foram para as casas alugadas, por sua mãe, por R\$ 150,00, onde encontraram as motocicletas. Com relação à garrucha, à pistola e ao simulacro, porque estava com medo, disse que eram dele.

A negativa do réu restou completamente isolada no contexto dos autos.

A vítima do crime antecedente, Tayná Valeska narrou que a sua motocicleta foi furtada no sábado e encontrada na segunda feira, sendo que recebeu telefonema de

delegacia e disseram que o encontro foi na casa do acusado, mas não sabe o endereço, inclusive o bairro. Afirmou que a sua motocicleta estava riscada e tinham tirado a placa da parte lateral.

Pessoa idônea, a vítima prestou declarações seguras, não se vislumbrando intenção de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova. Em delitos patrimoniais, as palavras das vítimas são de fundamental importância porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

Demais disso, a testemunha Edson Henrique, também policial militar, afirmou que, no trabalho como comandante de equipe, abordaram três indivíduos, que foram relacionados em seu relatório e liberados e, após, avistaram, ao fundo do estacionamento, residências, usadas para evasão, onde entraram e visualizaram uma escada, onde casal estava sentado. Solicitaram ao casal que descesse e fizeram a busca pessoal. A moça que residia no local autorizou o ingresso e, no primeiro cômodo, encontraram duas motocicletas, produto de furto e, no interior de dois baldes de roupas, acharam uma pistola pneumática e um simulacro de revólver. O cidadão, no caso o réu, disse que a residência pertencia à mãe e perguntou a procedência das motocicletas, e, com relação à garrucha, afirmou ter comprado com a finalidade de se proteger, mas que as roupas não lhe pertenciam. Com relação às motos, disse que a mãe alugava as casas, sendo que estavam do lado direito e do lado esquerdo havia uma estante. Anotaram que havia uma pistola escondida na calça do réu, que residia na mesma casa, no pavimento de cima, com esposa e a enteada.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Rafael Augusto, policial militar. Afirmou que durante a incursão, avistaram três indivíduos e nada foi encontrado, e, defronte ao local da abordagem, havia um portão, onde ingressaram e viram um casal sentado na calçada. Na sequência, o réu DANIEL foi revistado, nada foi localizado e pediram para fazer uma varredura. Em um dos cômodos, viram duas motocicletas, produto de furto e diante dos fatos, ingressaram no local, onde encontraram, atrás de uma cômoda, um calibre 22, que o réu DANIEL disse ser dele, para sua segurança. Nos outros cômodos, havia saco de roupa suja, onde foram encontrados simulacro de arma de fogo e pistola pneumática, esta dentro do bolso de calça jeans. O réu era responsável pela casa e disse que o local onde estacionadas as motocicletas tinha sido alugado, sem, entretanto, apresentar outras informações.

Os policiais militares, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimento idôneo e convincente e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que possa impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, no caso dos autos, de condenação.

Acerca da importância dos depoimentos policiais em solo judicial:

“A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

O informante José, irmão do réu, afirmou que o imóvel é da mãe e não tem informações sobre as motocicletas que foram encontradas no local. Acrescentou que há três casas, o irmão reside na de cima e as de baixo, geralmente, são alugadas. Afirmou, ainda, que o réu "ajuda" com o aluguel. Segundo o declarante, após sair do sistema prisional o réu estava trabalhando em obras, em sua companhia, e administrando as casas alugadas da mãe. O réu é casado e tem filha de 13 anos, finalizou.

As declarações do informante deixam clara a prática, pelo réu, do delito descrito pelo artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, na medida em que confirmou que o irmão, além de residir no local, era o responsável por eventual aluguel de imóveis, que, portanto, deveria ter sido comprovado pela defesa, o que não ocorreu.

As motocicletas furtadas foram encontradas em local sob a responsabilidade do réu que, em momento algum, identificou eventuais locatários ou apresentou documentação idônea a provar suas alegações, e, portanto, à vista do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, deve ser provado o non liquet probatório em seu desfavor.

Nas circunstâncias em que detido o réu, evidente o dolo - não há o que se falar em desconhecimento da procedência ilícita das motocicletas, encostadas em imóvel sob a responsabilidade do réu. A propósito:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação (...)" (Ap. 506.871-3, j. Em 5-3-2009 - RT 884/624, TJPR).

No que pertine à posse de com numeração suprimida, apenas quanto à garrucha a condenação é possível, porque, de acordo com o laudo pericial, a única hábil à realização de disparos (fls. 122/127), o que demonstra materialidade do delito, cumprindo anotar que o réu admitiu, aos policiais militares, que o instrumento vulnerante lhe pertencia.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede, ainda que em parte, a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal.

1. Artigo 180, caput, do Código Penal.

Em primeira fase de dosimetria, não se revela dolo anormal à espécie e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo pena base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, diante da reincidência (processo 0001701-21.2015.8.26.0050- 13VC (fls. 59/61) impõe-se majoração de 1/6 (um sexto), o que implica pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. e, à míngua de causas de aumento ou diminuição, estabelecimento, na última etapa, pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. no mínimo legal. Porque dois os delitos- receptação de duas motos -, praticados mediante ações autônomas (verbo receber), em concurso material, somam-se as penas, resultando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

2. Artigo 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/03.

Em primeira fase de dosimetria, não se revela dolo anormal à espécie e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo pena base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, diante da reincidência (processo 0001701-21.2015.8.26.0050- 13VC (fls. 59/61), impõe-se majoração de 1/6 (um sexto), À mingua de causas de aumento e de diminuição, definitivas as penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa

Finalmente, porque evidente o concurso material entre os delitos de receptação e posse de arma de fogo, após a cumulação, restam definitivas as penas em 5 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, ABSOLVENDO o réu DANIEL PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, da prática de um delito descrito pelo artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e, CONDENANDO-O pela prática dos delitos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), por uma vez, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 5 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Estabeleço o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO, para a pena de reclusão, que se justifica pela reincidência do réu, somada à natureza dos delitos; a receptação é mola propulsora de delitos patrimoniais graves e a posse ilegal de arma de fogo demonstra personalidade inclinada à delinquência, o que impede, ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo indispensáveis ao pronunciamento da detração provisória, razão por que deixo de pronunciá-la. Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020, que não se aplica, ademais, aos delitos praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, hipótese dos autos. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs.

Transitada em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais impostas e expeça-se mandado de prisão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA